

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2816/2539

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรง น้ำปลา แสงไทย
(เก่า

โจทก์

บริษัท ยงยุทธอุตสาหกรรมน้ำปลาไทย
จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 174 (2)

ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์และให้โจทก์นำส่งสำเนาอุทธรณ์ให้จำเลยทั้งสองภายใน 15 วัน หากส่งไม่ได้ให้โจทก์แถลงภายใน 15 วัน นับแต่วันส่งไม่ได้มิฉะนั้นถือว่าทิ้งอุทธรณ์ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองมีฎีกลำเนาอยู่นอกเขตศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นจึงมีหนังสือแจ้งให้ศาลที่จำเลยทั้งสองมีฎีกลำเนาอยู่ในเขตสั่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแทนการที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งหมายข้ามเขตดังกล่าวจึงเป็นการแสดงว่าโจทก์มิได้เป็นผู้นำส่งแต่เป็นการส่งหมายข้ามเขตศาลซึ่งศาลเป็นผู้ส่งเองเมื่อส่งไม่ได้และศาลชั้นต้นมิได้แจ้งผลการส่งหมายให้โจทก์ทราบโจทก์ย่อมไม่มีทางทราบถึงผลการส่งหมายดังกล่าวการที่โจทก์มิได้ยื่นคำแถลงให้ดำเนินการต่อไปจึงยังถือไม่ได้ว่าโจทก์ไม่ได้ดำเนินคดีภายในเวลาที่ศาลกำหนดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 174 (2) และจะถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้องอุทธรณ์ไม่ได้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิใน
เครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลย ให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่จำเลยขอจด
ทะเบียนไว้และห้ามจำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ศาลชั้นต้นยกฟ้อง
โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ลงวันที่15 กุมภาพันธ์ 2538 ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์
ให้โจทก์นำส่งสำเนาอุทธรณ์ให้จำเลยทั้งสองภายใน 15 วัน หากส่งไม่ได้ให้แถลง
ภายใน 15 วัน นับแต่วันส่งไม่ได้เพื่อดำเนินการต่อไปมิฉะนั้นถือว่าทิ้งอุทธรณ์ต่อมา
เจ้าหน้าที่ศาลชั้นต้นที่จำเลยทั้งสองมีฎมิลำเนาอยู่ในเขตรายงานว่าโจทก์ได้นำส่ง
สำเนาอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 แล้ว แต่ส่งไม่ได้ปรากฏตามรายงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งแนบท้ายหนังสือชั้นต้นที่จำเลยทั้งสองมีฎมิลำเนาอยู่ในเขตลงวันที่ 6 มีนาคม
2538 ว่า ส่งให้จำเลยทั้งสองไม่ได้ศาลชั้นต้นสั่งวารอให้โจทก์แถลง แต่โจทก์ก็ไม่ได้
แถลงเข้ามาภายในกำหนด ศาลชั้นต้นสั่งให้รวบรวมสำนวนส่งศาลอุทธรณ์เพื่อ
พิจารณาสั่ง

ศาลอุทธรณ์ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลอุทธรณ์

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าโจทก์ทั้งฟ้อง
อุทธรณ์หรือไม่ เห็นว่า ศาลชั้นต้นคือศาลแพ่งสั่งรับอุทธรณ์โจทก์ ให้โจทก์นำส่ง
สำเนาอุทธรณ์ให้จำเลยทั้งสองภายใน15 วัน หากส่งไม่ได้ให้แถลงภายใน 15 วันนับ
แต่วันส่งไม่ได้เพื่อดำเนินการต่อไป มิฉะนั้นถือว่าทิ้งอุทธรณ์ ตามคำสั่งของศาลชั้น
ต้นดังกล่าวจึงเป็นการกำหนดให้โจทก์เป็นผู้นำส่งสำเนาอุทธรณ์แต่ปรากฏว่าคดีนี้
จำเลยทั้งสองมีฎมิลำเนาอยู่ในเขตศาลจังหวัดสมุทรสาคร ศาลชั้นต้นคือศาลแพ่งจึงมี
หนังสือแจ้งให้ศาลจังหวัดสมุทรสาครให้ส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งสำเนาอุทธรณ์ให้
จำเลยทั้งสองแทน ต่อมาศาลจังหวัดสมุทรสาครได้แจ้งผลการส่งหมายมายังศาลชั้น

ต้นคือศาลแพ่งว่า ส่งให้ไม่ได้ ศาลแพ่งได้สั่งว่ารอโจทก์แถลง ดังนี้ จึงเป็นการแสดงว่าโจทก์มิได้เป็นผู้นำส่งหากแต่เป็นการส่งหมายข้ามเขตศาลซึ่งศาลเป็นผู้สั่งเองเมื่อศาลชั้นต้นคือศาลแพ่งมิได้แจ้งผลการส่งหมายดังกล่าวให้โจทก์ทราบโจทก์ย่อมไม่มีทางทราบถึงผลการส่งหมายดังกล่าว การที่โจทก์มิได้ยื่นคำแถลงให้ดำเนินการต่อไป จึงยังถือไม่ได้ว่าโจทก์ไม่ได้ดำเนินคดีภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าโจทก์ทั้งฟ้องอุทธรณ์นั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษายกคำสั่งศาลอุทธรณ์ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการแจ้งผลการส่งหมายนัดและสำเนาฟ้องอุทธรณ์แก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้โจทก์ทราบแล้วดำเนินการต่อไป

(ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปานุราช-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ